Termo de Referência
Processo nº 302/2026

1 – Condições gerais da contratação

1.1 Contratação, via dispensa de licitação (art. 75, I), no formato eletrônico, sob o regime de empreitada por preço global, com adoção do critério de julgamento pelo Menor Preço global, nos termos da Lei n.º 14.133/2021, de empresa especializada para elaboração de projeto técnico de ambientação luminotécnica (estudo técnico, projeto básico, planilha orçamentária, cronogramas e projeto executivo) visando adequação da iluminação do plenário JK, conforme especificações (qualitativas e quantitativas) descritas no corpo deste Termo de Referência.

1.1.1 Nos termos do artigo 40, inciso V, alínea "b", da Lei Federal nº 14.133/2021, procedeu-se à análise quanto à possibilidade de parcelamento da solução pretendida. Por questões técnicas, operacionais e econômicas e, por suas características (serviço comum de engenharia), complexidade e forma de entrega não há vantajosidade se parcelado, ainda, podendo-se observar potencial prejuízo técnico e, por tal razão, não se permitiu o parcelamento/fracionamento. O parcelamento pode levar a uma contratação de solução incompleta, pois multidisciplinar, levando a atrasos no atendimento até que as partes/entregas complementares sejam realizadas e, caso alguma delas não seja efetuada, comprometerá toda a solução.

1.1.2 A contratação em tela não possui Catálogo Eletrônico de Padronização conforme consulta realizada no Portal Nacional de Compras Públicas.

1.2 O presente Termo de Referência tem por finalidade, estabelecer diretrizes e fixar características a serem observadas na apresentação da proposta comercial, e na execução dos serviços objeto desta contratação, além de estabelecer os principais tópicos, em detalhes eventualmente não assinalados, que devem ser executados de acordo com o padrão dos serviços em questão.

1.3 Em caso de eventual divergência entre a descrição do item do catálogo do sistema Compras.gov.br e as disposições deste Termo de Referência, prevalecem as disposições deste Termo de Referência.

1.4 O objeto desta contratação não se enquadra como bem de luxo, observando o disposto no artigo 20 da Lei nº 14.133, de 2021 e no Decreto estadual nº 67.985, de 2023.

1.5 Todos os custos necessários para execução do objeto especificados neste Termo de Referência deverão ser contemplados na Proposta Comercial da participante, de tal modo que, sendo Contratada, tenha condições de realizar o objeto sem ônus adicionais à Alesp.

1.6 Os serviços serão executados em regime de empreitada por preço global, sem dedicação exclusiva de mão de obra no local da prestação.

1.7 Os serviços a serem contratados são de natureza não continuada, por escopo, visto se tratar de uma demanda pontual e específica.

1.8 O presente termo abarca especificações precisas, suficientes e claras, não contendo qualquer excesso que frustre a competitividade, ou ainda, inviabilize a participação de qualquer interessado.

1.9 A análise dos riscos que possam comprometer o sucesso do procedimento e a boa execução contratual encontra-se discriminada no Estudo Técnico Preliminar.

1.10 No caso de dúvidas relativas à pretendida contratação, a proponente deverá dirigir-se à Divisão de Manutenção na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, subsolo, sala S17/S19/S20, onde as mesmas serão esclarecidas, ou ainda, pelo telefone (11) 3886-6342 ou 3886-6324 ou 3886-6322, e-mail: dman@al.sp.gov.br ou acrodrigues@al.sp.gov.br.

1.11 A contratada deverá manter sempre atualizados os seus dados cadastrais, alteração da constituição social ou do estatuto, conforme o caso, principalmente em caso de modificação de endereço.

1.12 A Contratada deverá indicar um profissional devidamente habilitado para acompanhamento da execução dos serviços objeto da presente contratação com autonomia para tomar decisões.

Local de execução dos serviços

1.13 Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Avenida Pedro Álvares Cabral, nº 201, Ibirapuera, São Paulo/SP.

Subcontratação

1.14 A contratada não poderá subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, o objeto contratual.

Garantia da execução

1.15 Não se aplica.

Vistoria Técnica

1.16 A vistoria técnica é obrigatória para o correto dimensionamento e elaboração da Proposta Comercial, de forma a verificar as condições locais, principalmente, no que diz respeito às quantidades envolvidas, detalhes de execução, interferências existentes no local, horários de trabalho dos setores, etc. As interessadas participantes poderão realizar vistoria no local onde serão executados os serviços, acompanhado de servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira das 10h às 17h, devendo o agendamento ser efetuado previamente com a Fiscalização por meio dos telefones (11) 3886-6324 ou 3886-6342 ou 3886-6322.

1.16.1 O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da Publicação do Aviso de Contratação Direta, estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para abertura da Sessão Pública.

1.16.2 Para a vistoria a participante ou o seu representante legal, deverá estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e termo de preposição expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria.

1.16.3 Eventuais dúvidas de natureza técnica, decorrentes da vistoria técnica poderão ser sanadas por meio dos telefones constante em 1.17, antes da data fixada para a Sessão Pública.

OU

1.16.4 O Atestado de Vistoria poderá ser substituído por declaração emitida pela participante em que conste, alternativamente, ou que conhece as condições locais para execução do objeto ou que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho e que assume total responsabilidade por este fato e não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejam desavenças técnicas ou financeiras com a Contratante.

2 – Fundamentação e descrição da necessidade da Contratação

2.1 O local de aplicação da solução, Plenário Juscelino Kubstichek, compreende o centro finalístico das atividades da edificação legislativa, palco central do Poder Legislativo Estadual, onde se enfrentam desafios inúmeros no desenvolver das atividades dos senhores e senhoras parlamentares e, por tal razão, em razão da obsolescência dos componentes de iluminação frente ao decorrer de anos de sua instalação, visto que o processo que deu conta da demanda à época data de 2012 (PD 1215/2012), faz-se necessário e urgente, a adequação da iluminação do referido ambiente, inclusive, para possibilitar controles automatizados.

É normatizado que a iluminação para ambientes daquela natureza devem observar iluminância aproximada de 500 lux. Apenas para exemplificação a tabela seguinte ilustra o informado

Referência prática

Ambiente / atividade	Iluminância recomendada
Circulação / corredores	~100–200 lux
Ambiente de escritório geral	~300–500 lux
Leitura / trabalho administrativo	~500 lux
Leitura prolongada / tarefa visual mais exigente	500–750 lux
Tarefa visual muito detalhada	~750–1.000 lux ou mais

A figura acima encontra âncora nas normas regulamentadoras sendo possível afirmar que os ambientes de trabalho deverão apresentar níveis de iluminamento compatíveis com a natureza das atividades desenvolvidas, observando-se os requisitos da NR-17 – Ergonomia e os critérios estabelecidos na NHO 11 – Avaliação dos Níveis de Iluminamento em Ambientes Internos de Trabalho, da Fundacentro, incluindo requisitos relativos à uniformidade, controle de ofuscamento, reflexos, sombras e contrastes excessivos.

Nessa linha, entre 2012 (data do projeto aplicado) e os dias atuais, a tecnologia de iluminação baseada em LED apresentou significativa evolução tecnológica, caracterizada pelo aumento da eficácia luminosa, redução do consumo específico de energia, aprimoramento da vida útil e da confiabilidade dos equipamentos, melhoria da qualidade da luz e ampliação dos recursos de controle, dimerização, sensoriamento, automação e conectividade. Essa evolução ampliou a capacidade de aplicação da tecnologia LED em sistemas de iluminação predial, tornando relevante sua consideração em estratégias de modernização, eficiência energética e redução dos custos de operação e manutenção.

Logo, o sistema de iluminação deverá possibilitar o controle setorizado e a dimerização das luminárias, permitindo a criação, armazenamento e acionamento de diferentes cenas de iluminação, inclusive configurações específicas para reuniões, apresentações, projeções audiovisuais, limpeza e manutenção, devendo possibilitar ajustes em tempo real pelo usuário autorizado na cabine de som a exemplo do que ocorre em outros ambientes semelhantes da edificação.

2.1.1 Limitações do Sistema Atual

O sistema de iluminação atual é composto por luminárias de sobrepor de 40w de potência com temperatura de cor de 3500k e outras luminárias com 200w de potência e 6500k distribuídos de forma a cobrir todo o ambiente. No entanto, em razão da obsolescência e atraso tecnológico os recursos existentes compreendem mero liga/desliga sem possibilitar comandos desejáveis para controle direto pelos operadores da cabine de som local que

operam toda a multimídia do ambiente tornando aquém do ideal para as atividades diferenciadas do local e a captação de imagem para rede de televisão.

3 – Descrição da solução como um todo considerado o ciclo de vida do objeto e especificação do serviço

O sistema de iluminação do plenário JK é fundamental para entrega de iluminância adequada somada à possibilidade de ambientação do plenário em sintonia com o tipo de atividade, por exemplo, atividades parlamentares, sessões solenes, projeções, considerando ainda a segurança dos usuários do local pela permanência de iluminação de emergência em casos de falha de fornecimento por parte da concessionária.

Para o colhimento do que existe de tecnológico e eficiente, a contratação de consultoria especializada é determinante trazendo embasamento técnico e opções de mercado amparando a tomada de decisão.

Quanto ao ciclo de vida do objeto, neste um projeto técnico, compreende iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle e entrega e encerramento.

A especificação do serviço compreende a contratação de empresa especializada para elaboração de projeto técnico de iluminação de ambientes internos, compreendendo levantamento das instalações existentes, diagnóstico das condições de iluminação, estudos e simulações luminotécnicas, dimensionamento e especificação de luminárias e respectivos equipamentos auxiliares, definição e dimensionamento dos circuitos, cálculo de cargas, dimensionamento de quadro elétrico, proteções, condutores, comandos, alimentação das luminárias, setorização, sistemas de dimerização e controle, quando aplicáveis, integração com sistemas de automação predial, elaboração de plantas, memoriais, cálculos, especificações técnicas, quantitativos e orçamento estimativo, em conformidade com as normas técnicas e regulamentações aplicáveis. Ainda, o projeto deverá priorizar a eficiência energética, o conforto visual, a qualidade da iluminação, a facilidade de manutenção, a flexibilidade de utilização dos ambientes e a possibilidade de controle e adequação dos níveis de iluminação às diferentes atividades desenvolvidas.

A Contratada deverá possuir infraestrutura adequada, profissionais treinados e capacitados e que detenham qualificação técnica, capacitação, habilitação, autorização e experiência para realizar as atividades objeto deste Termo, obedecendo, em especial, às normas técnicas de saúde e segurança do trabalho, e empregar sistemas computacionais e softwares, licenciados e atualizados para conferir produtividade à realização de estudos, cálculos, estimativas, memoriais e para a execução dos desenhos técnicos e modelos tridimensionais.

O pacote técnico deverá ser elaborado por empresa e profissional habilitado: Para pessoa jurídica, registro no conselho respectivo e, para pessoa física, figurando como responsável técnico, Engenheiro Eletricista ou outro profissional com habilitação comprovada conforme Decisão Plenária do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea) nº 422/2018, de 12 de março de 2018.

O responsável técnico da Contratada deverá registrar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) da atividade que envolve a elaboração do pacote técnico no CREA, encaminhando-a à Fiscalização da Contratante, em até 10 (dez) dias corridos a partir da data de assinatura do contrato.

O valor proposto deverá englobar integralmente:

a. Insumos e materiais utilizados;

b. Manuais técnicos e documentação de apoio;

c. Despesas com transporte e deslocamento;

d. Alimentação e diárias de profissionais envolvidos no levantamento técnico *in loco*;

e. Mão de obra especializada;

f. Encargos sociais e fiscais;

g. Impostos e taxas administrativas;

h. Seguros necessários;

i. Margem de lucro;

j. Demais custos correlatos ou que venham a ser devidos em razão desta contratação.

3.2.1 Do Estudo Técnico

a) Os estudos técnicos devem caracterizar a viabilidade da proposta e conter informações sobre dados, necessidades, metodologias, soluções, recomendações e conclusões. A apresentação deve ser realizada por meio da elaboração de relatório com textos, tabelas, esquemas, desenhos e/ou fotografias.

b) Os estudos técnicos devem possibilitar a análise e a escolha da solução que melhor responda ao programa de necessidades, sob os aspectos legais, funcionais, técnicos, econômicos e ambientais do local e instalação.

c) Os estudos técnicos devem ser concebidos consoante às necessidades desta Assembleia para o Edifício Sede e Anexos: equipamentos, sistemas, segurança, manutenção entre outras demandas que, associadas e coordenadas às informações do levantamento de dados servirão de base para verificar a viabilidade do produto proposto, e suas restrições e exigências legais.

d) Os estudos técnicos devem demonstrar a viabilidade técnica das propostas, contendo a descrição e avaliação da alternativa recomendada, as suas características principais, os critérios, índices e parâmetros utilizados, as demandas a serem atendidas e o pré-dimensionamento dos sistemas previstos, que devem ser suficientes para:

i. Caracterização geral da concepção adotada;

ii. Caracterização específica dos elementos construtivos e dos seus componentes principais, incluindo indicações das tecnologias recomendadas;

iii. Caracterização de soluções ou arranjos alternativos gerais e especiais, suas vantagens e desvantagens, de modo a facilitar a seleção subsequente;

iv. Caracterização das interferências entre estes sistemas;

v. Estimativa preliminar do custo do empreendimento.

e) Essa etapa deve ser precedida de uma fase de preparação referente à produção de subsídios:

i. Levantamento e análise de dados e informações: consulta aos documentos existentes (projetos, licenças, etc.); reconhecimento do local do objeto e entorno; pesquisas e consultas em órgãos públicos e concessionárias, se o caso; consulta às normas técnicas e regulamentadoras, leis federais, estaduais e municipais; outras informações relevantes;

ii. Definição dos requisitos, demandas e necessidades;

iii. Estudo de viabilidade das soluções propostas.

f) As informações produzidas na fase de preparação serão utilizadas para elaboração do estudo técnico:

i. Suficientes e completas para caracterização dos elementos construtivos, sistemas e subsistemas, incluindo recomendações tecnológicas, de acordo com legislação e normas vigentes;

ii. Características, dimensões, equipamentos, arranjos; requisitos ambientais, níveis de desempenho; instalações especiais; custos preliminares de implantação e manutenção das soluções propostas;

iii. Relativas à metodologia empregada, soluções alternativas gerais e especiais, suas vantagens e desvantagens, de modo a facilitar a seleção subsequente;

iv. Conclusões e recomendações.

g) Deverá constar no estudo técnico, a fim de viabilizar a decisão da Contratante, minimamente, o seguinte:

h) Levantamento

i. planta arquitetônica atualizada;

ii. levantamento das luminárias existentes;

iii. levantamento dos circuitos;

iv.identificação dos comandos;

v. levantamento dos níveis de iluminância existentes;

vi. registro fotográfico;

vii. identificação de pontos críticos.

i) Projeto luminotécnico

i. planta de locação das luminárias;

ii. especificação fotométrica;

iii. curvas fotométricas;

iv. cálculo de iluminância;

v. uniformidade;

vi. UGR;

vii. Ra/CRI;

viii. temperatura de cor;

ix. potência instalada;

x. eficiência luminosa.

j) Projeto de controle

i. circuitos/setores;

ii. comandos;

iii. dimerização;

iv. sensores;

v. cenas;

vi. controladores;

vii. protocolo de comunicação, quando aplicável;

viii. integração com automação predial.

k) Documentação

i. memorial descritivo;

ii. memorial de cálculo;

iii. especificações técnicas;

iv. relação de equipamentos;

v. quantitativos;

vi. orçamento estimativo;

vii. desenhos;

viii. detalhes construtivos;

ix. esquema unifilar, quando aplicável;

x. especificação dos sistemas de controle.

l) Instalações elétricas

i. dimensionamento dos circuitos;
ii. cargas elétricas;
iii. quadros;
iv. proteção;
v. condutores;
vi. omandos;
vii. alimentação das luminárias;
viii. sistemas de dimerização;
ix. automação;
x. integração elétrica;
xi. adequação da instalação existente.

3.2.2 Do Projeto Básico e do Projeto Executivo

Após submissão da solução para apreciação da fiscalização dar-se-á início às próximas etapas do processo que compreende:
a) Projeto Básico (o que fazer): deverá conter os projetos e o detalhamento das definições construtivas que envolvem o conjunto de desenhos, memoriais, memórias de cálculo, orçamento, cronograma e demais informações técnicas necessárias ao procedimento, à contratação e à execução do objeto.
b) Projeto Executivo (como fazer): deverá conter todas as informações necessárias para o perfeito entendimento do projeto e execução da obra, por meio de informações técnicas detalhadas e definitivas relativas à edificação e todos os seus elementos, componentes, equipamentos e materiais.
Tanto para o projeto básico quanto para o projeto executivo deverão ser elaboradas plantas baixas do ambiente, cortes, elevações, detalhes e demais documentos para o perfeito entendimento da solução proposta.
Para o BDI (do orçamento estimativo do projeto), devem ser utilizados os valores de referência do Acórdão do Tribunal de Contas da União (TCU) 2.622/2013-P.

i. O orçamento deverá ser apresentado com valores financeiros com duas casas decimais.
ii. O cronograma físico-financeiro deve contemplar todas as fases de execução da obra e representar o desenvolvimento previsto para a execução total dos serviços em relação ao tempo.
iii. O orçamento e o cronograma físico-financeiro devem ser apresentados em planilha Excel, com todas as fórmulas visíveis e editáveis.

3.2.2.1 Do Projeto Básico

A Contratada deverá apresentar a concepção do sistema de iluminância, a partir das características arquitetônicas, de ocupação da área, localização e demais instalações, em geral, observando a não interferência entre os elementos dos diversos sistemas da edificação.
O Projeto Básico contempla a definição, dimensionamento e representação de todos os seus componentes, com quantitativos de serviços e fornecimentos de materiais e as indicações necessárias à fixação dos prazos de execução.
Toda a infraestrutura deverá ser dedicada exclusivamente para a solução apresentada não sendo permitidas "caronas" em infraestrutura existente.
Na fase do Projeto Básico a Contratada irá realizar, entre outros, os seguintes serviços:
a) Estudo detalhado das instalações;
b) Levantamento técnico;
c) Reuniões com a fiscalização e com os servidores da área de engenharia/arquitetura, elétrica da Assembleia durante o desenvolvimento do projeto para tomadas de decisões, compatibilizações e para solução das possíveis interferências entre as diversas instalações.
O Projeto Básico deverá conter todas as informações e detalhamentos para o perfeito entendimento da execução das obras e seus prazos previstos, além dos serviços a serem especificados em estrita observância da definição contida no inciso XXV do artigo 6° da Lei 14.133/2021.

Deverá abordar os seguintes itens em sua elaboração:

a) Desenvolvimento da solução fornecendo visão global da internvenção identificando todos os seus elementos constitutivos com clareza;
b) Soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de reformulação ou de variantes durante as fases de elaboração do projeto executivo e de realização das intervenções;
c) Identificação dos tipos de serviços a executar e de materiais e equipamentos a incorporar à intervenção, bem como suas especificações que assegurem os melhores resultados para a edificação, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução;
d) Informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos construtivos, instalações provisórias e condições organizacionais para a obra, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução;

A solução aprovada pela fiscalização, incluindo a execução através de etapas independentes definidas pela Contratante, deverá apresentar os seguintes produtos gráficos:
a) Planta do local da intervenção com detalhamento suficiente e claro para total compreensão tanto na fase de aquisição como na fase de execução com ampliações, cortes e detalhes de todos os dispositivos, suportes e acessórios, preferencialmente em escala 1:50, contendo:
i. fluxograma do sistema;
ii. pontos de alimentação de energia, ponto de conexão com a rede existente, componentes e acessórios de tubulação (eletrodutos, sealtube, etc) , com indicação de diâmetro nominal, dimensões e elevações;
b) Representação isométrica, diagrama unifilar/multifilar, esquemático da rede elétrica e da rede de dados e equipamentos interligados;
c) Interligações elétricas, quadro elétrico e de comando, sinalização, mesa de controle de iluminação DMX ou equivalente e outros elementos;

O Projeto Básico deverá estar harmonizado com os projetos de Arquitetura, Estrutura e demais instalações observando a não interferência entre os demais elementos instalados e a necessidade de acesso para instalação, inspeção e manutenção das instalações.

As pranchas de desenho e demais peças deverão possuir carimbo de identificação contendo: denominação e local da obra; nome da entidade executora; tipo de projeto; data; nome do responsável técnico, número de registro no CREA e sua assinatura.

3.2.2.2 Projeto Executivo

Trata-se do conjunto dos elementos necessários e suficientes à execução completa da obra, de acordo com as normas pertinentes da ABNT. Contempla a apresentação de todos os detalhes de execução, de montagem e de instalação dos componentes do sistema, da integração com os sistemas existentes, entre outros.

O projeto deverá ser elaborado de forma a garantir os melhores resultados e desempenho, devendo a contratada implementar a solução mais adequada para o caso concreto, combinando técnica e custo, de modo a otimizar a qualidade dos serviços e a buscar a melhor integração entre materiais, equipamentos, instrumentos e outros componentes a serem locados entre si, fazendo funcionar eficientemente o sistema como um todo.

O Projeto Executivo deverá ser elaborado por meio dos seguintes documentos: Desenhos (plantas locais com amplificações (quando necessário), detalhes, cortes (os necessários ao entendimento da instalação projetada), localização dos equipamentos, indicação de tipos, modelos e referências de fabricantes de todos os dispositivos, caminhamentos das rede elétrica e de dados, suporte, acessórios, todos em arquivo digital em DWG e PDF, e com visualização em perspectiva (apresentação da área de cobertura de toda a iluminação, que deverá ser realizada em software de predição e modelagem 3D para iluminação), quando necessário), Especificações Técnicas, Planilhas orçamentárias (analíticas e sintéticas) com indicação dos preços unitários e totais, Cronograma e Planejamento Básico das atividades relativas à elaboração do Projeto Executivo e para a instalação e início de operação dos equipamentos, devendo conter, no mínimo:

i. A Contratada deverá demonstrar no projeto executivo os desenhos com os detalhes das redes elétricas e de comunicação, com os caminhamentos da infraestrutura de cabos

(UTP/óticos/potência), dutos (shafts), eletrocalhas e eletrodutos, criação de suportes para as luminárias mantendo as características eletrônicas existentes, racks, além do projeto de instalações elétricas, incluindo diagrama unifilar ou multifilar de interligação dos sistemas, posição dos equipamentos, cabos de dados e elétricos;

ii. diagrama lógico de conectividade;

iii. diagrama funcional do sistema integrado;

iv. especificação do posicionamento das luminárias com os respectivos ângulos de cobertura; potência; vida útil, localização, sombreamento, posicionamento de fibra ótica;

v. levantamento de necessidades de alimentação elétrica para a solução bem como seu dimensionamento, diagramas, caminhamento, etc.,

vi. parâmetros básicos para configuração do sistema;

vii. Memorial descritivo contendo planilha de localização, descrição, lista e características técnicas detalhadas dos materiais e equipamentos a serem instalados;

viii. Manuais originais de instalação e operação dos softwares/hardwares dos sistemas;

ix. Manual original de instalação e operação contendo todas as rotinas, instruções e procedimentos de execução e funcionamento dos sistemas;

x. Plano de manutenção preventiva e corretiva contendo todas as rotinas, instruções e procedimentos a serem adotadas para a preservação dos Sistemas e seus equipamentos;

xi. Memorial Descritivo, Caderno CAD e Plano de execução da infraestrutura;

xii. Detalhes da instalação de todos os equipamentos, com indicação dos modelos, capacidade e fabricantes;

xiii. Descritivo dos esquemas elétricos de força, comando e automação necessários para a operação adequada dos equipamentos e para permitir a orçamentação destes itens;

xiv. Relatório Técnico, contendo a revisão e complementação do memorial descritivo e do memorial de cálculo apresentados no Projeto Básico;

xv. cronograma físico financeiro da execução do projeto.

É parte integrante do projeto a descrição completa dos componentes do sistema de iluminação, acompanhando sugestão de "marcas e modelos" que atendam às especificações, não obstante, não direcionar para solução única.

A existência de interferências com a arquitetura existente deverá ser solucionada durante a fase de elaboração dos projetos básicos e executivos de instalação (compatibilização de projeto), os quais serão aprovados pela fiscalização da Contratante.

O projeto deverá ser elaborado prevendo que o sistema deverá permanecer em funcionamento quando da falta de energia, por meio do uso de nobreaks e/ou baterias que suportem, no mínimo, 10 (dez) minutos.

A contratada deverá entregar Caderno de Especificações e Memorial Descritivo, com a descrição de todos os materiais e equipamentos a serem adquiridos, serviços a serem executados, de forma a permitir a elaboração de Edital para contratação de empresa para implantação do sistema projetado.

Caderno de Especificações Técnicas

O Caderno de Especificações Técnicas tem a finalidade de definir, qualificar e estabelecer as normas, requisitos e diretrizes que nortearão o desenvolvimento dos serviços a serem executados, bem como de fixar, ainda, as obrigações do executor, incluindo encargos. Essa documentação deverá definir com clareza e precisão:

a) descrição pormenorizada de toda a instalação;
b) indicações de todos os materiais;
c) especificação de todos os equipamentos;
d) normas e padrões aprovados e recomendados;
e) ferramentas necessárias;
f) procedimentos e técnicas ideais de execução;
g) detalhamento de montagens;
h) detalhamentos típicos;
i) garantia;
j) critérios de medição;
k) aspecto e desempenho finais desejados.

Orçamento de referência

Orçamento de Referência: planilha orçamentária com as composições analíticas de preços de todos os serviços a serem executados, destacando-se o valor do BDI e dos encargos sociais considerados, fundamentado em especificações técnicas e quantitativos de materiais, equipamentos e serviços, bem como em métodos construtivos e prazos de execução corretamente definidos.

O orçamento detalhado deverá conter avaliação do custo total da obra tendo como base preços dos insumos praticados no mercado ou valores de referência e levantamentos de quantidades de materiais e serviços obtidos a partir do conteúdo dos elementos descritos nos subitens anteriores, sendo inadmissíveis apropriações genéricas ou imprecisas, bem como a inclusão de materiais e serviços sem previsão de quantidades. O orçamento deverá ser lastreado em composições de custos unitários e expresso em planilhas de custos e serviços, referenciadas à data de sua elaboração, à composição do BDI e aos encargos sociais considerados para compor o preço total deverá ser explicitado no orçamento.

O Orçamento de Referência deverá ser composto por:

a) Planilha de Quantidades e Preços: a planilha de custos e serviços sintetiza o orçamento e deve conter, no mínimo:

→Memorial descritivo com especificações técnicas de todos os materiais a serem utilizados na obra, indicando inclusive marca e modelo, contendo também ao final do seu descritivo o termo "ou equivalente técnico";

→Discriminação de cada serviço, unidade de medida, quantidade, custo unitário e custo parcial; →Discriminação de cada insumo, unidade de medida, sua incidência na realização do serviço, preço unitário e custo parcial;

→Memoriais de cálculo do levantamento de quantitativos;

→Custo total orçado, representado pela soma dos custos parciais de cada serviço e/ou material;

→Planilha Orçamentária completa;

→Orçamento Analítico detalhado;

→Apresentação de curva ABC de serviços e insumos;

→Composição do BDI. Deverão ser considerados um ou mais BDI's diferenciados para o fornecimento dos materiais e equipamentos mais relevantes;

→Composição dos Encargos Sociais;

→Relação das cotações de preços que não tem no SINAPI;

→Relação dos preços paradigmas que não tem SINAPI;

→A tabela de referência será a do SINAPI vigente quando da entrega do orçamento, observando a região da obra, devendo ser informados, na planilha orçamentária, os códigos da referida tabela, os preços de cada item e o tipo de orçamento escolhido (desonerado ou não, mediante justificativa a ser apresentada pela Contratada);

→Orçamentos disponibilizados pelos fornecedores;

→Nome completo do responsável técnico, seu número de registro no CREA e assinatura;

→Declaração expressa do autor das planilhas orçamentárias quanto à compatibilidade dos quantitativos e dos custos constantes de referidas planilhas com os quantitativos do projeto de engenharia e os custos do SINAPI;

→Lista de documentos válidos para contratação.

b) Composição de custo unitário de serviço: cada composição de custo unitário define o valor financeiro a ser despendido na execução do respectivo serviço e é elaborada com base em coeficientes de produtividade, de consumo e aproveitamento de insumos e seus preços coletados no mercado. O custo unitário total do serviço será representado pela soma dos custos parciais de cada insumo.

c) Cronograma físico-financeiro: representação gráfica do desenvolvimento dos serviços a serem executados ao longo do tempo de duração da obra demonstrando, em cada período, o percentual físico a ser executado e o respectivo valor financeiro despendido. Deverá ser previsto divisão da obra em etapas e por edificação, definidas no plano de licitação como exequíveis independentemente, visando à futura contratação de obra de modernização e implantação. Deverá ser elaborada planilha para medição de serviços a serem executados durante a execução dos serviços.

Estas planilhas deverão ser suficientes para que as proponentes possam analisá-las e compará-las aos desenhos e memorial.

O Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI) deverá ser a fonte primária para o orçamento, devendo basear-se sempre na mais recente à época. Se o item não for contemplado pelo SINAPI, a Contratada deverá preferencialmente consultar publicações oficiais ou técnicas especializadas e de amplo conhecimento público. Todas as fontes e composições utilizadas para a elaboração do orçamento deverão ser informadas.

O caderno CAD será composto pelas representações gráficas que deverão ser entregues em 02 (duas) vias para a fiscalização, em formato CAD, dwg (versão 12 ou superior), pdf (impresso) e em mídia digital (dwg e pdf).

Qualquer alteração no Projeto Executivo, mesmo que após aprovação, devido a erro da Contratada, ocorrerá sem custo adicional à Contratante.

3.2.2.3 Gerais – Pontos importantes

Deverá ser previsto no projeto, a utilização de serviços de locação de caçambas para remoção de entulho, ou por outro meio, devendo a Contratada responsável pela implantação da solução escolhida, atender às exigências legais do Município e ao Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil - PGRCC, sendo a destinação final sua responsabilidade.

Todos os equipamentos, produtos, peças ou softwares necessários à contratação deverão ser novos e de primeiro uso e não constar, no momento da apresentação da proposta, em listas de *end of sale*, *end of support* ou *end of life* do fabricante, ou seja, não poderão ter previsão de descontinuidade de fornecimento, suporte ou vida, devendo estar em linha de produção do fabricante.

3.3 Descrição básica das características específicas da execução do projeto

3.3.1 A presente contratação contempla o fornecimento de toda a mão de obra, supervisão técnica, equipamentos, EPI, EPCs, ferramentas, acessórios, serviços e quaisquer outros

recursos necessários para executar, em sua totalidade, todas as atividades relacionadas com os serviços abaixo listados, e/ou indicados neste Termo.

3.3.2 Estas providências serão estendidas também às atividades complementares à execução do projeto, eventualmente não indicadas neste Termo de Referência, e que sejam absolutamente necessárias à perfeita execução dos serviços em consonância com as Normas e Procedimentos aqui estabelecidos.

3.3.3 Todos os serviços e suas aplicações devem obedecer ao prescrito pelas Normas vigentes para cada caso e ao objeto em particular.

3.3.4 A Contratada deverá manter as áreas de serviço devidamente limpas e em ordem durante o andamento dos trabalhos.

3.3.5 É de responsabilidade da Contratada o reposicionamento aos locais de origem de quaisquer instalações que tenham sido removidas ou deslocadas quando da execução dos serviços (quando no acesso a forros, por exemplo).

3.3.6 A Contratada deverá prestar toda assistência técnica e administrativa, responsabilizando-se por todo pessoal especializado e equipamentos utilizados e necessários a uma execução perfeita e dentro dos prazos estabelecidos.

3.3.7 A Contratada deverá assumir todos os possíveis danos, tanto físicos, quanto materiais, causados por seus empregados ou representantes advindos de imperícia, negligência, imprudência ou desrespeito às normas de segurança, quando da execução do objeto.

3.4 Da cessão dos direitos patrimoniais

3.4.1 A Contratada, de acordo com o art. 93 da Lei 14.133/21, cederá os direitos patrimoniais relativos aos trabalhos elaborados, autorizando a plena e irrestrita utilização e adaptação dos serviços objetos dessa contratação.

Isto corresponde a:

a) Os projetos, plantas, as customizações, parametrizações e demais artefatos, dados, informações produzidos ou adaptados durante a execução do contrato.

b) Outros documentos, incluindo, mas não se limitando a projetos, protótipos, inventos, desenhos e outros artefatos criados no curso do contrato.

3.5 Confidencialidade das informações

3.5.1 As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do procedimento ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.

3.6 Administração de Recursos Humanos.

3.6.1 Preposto

A Contratada deverá indicar Preposto, que será seu representante para tratar de assuntos de ordem contratual.

3.6.1.1 O preposto será um funcionário da Contratada, sendo permitido o acúmulo de função com o responsável técnico dos serviços a serem executados nesta Assembleia.

3.6.1.2 O preposto deverá comparecer nas dependências da Contratante, no prazo de até 1 (um) dia útil, sempre que sua presença se fizer necessária, em caso de eventual solicitação da Fiscalização. Podendo, em casos excepcionais, ser acordado prazo diferente pela Contratante.

3.6.1.3 O preposto não atuará de forma exclusiva para a Contratante, devendo o seu custo ser contabilizado nas despesas indiretas da Contratada.

3.6.1.4 O preposto deverá estar disponível por telefone ou por outro meio de comunicação durante o horário de trabalho pactuado.

3.6.2 Os serviços não exigem dedicação exclusiva de mão de obra, não havendo, portanto, subordinação, de qualquer espécie e a qualquer título, entre a Contratante (seja por meio de sua fiscalização, seja por meio de qualquer outro agente público a ela vinculado) e os empregados ou equivalentes da Contratada, de forma que esta deverá manter Supervisor (es) Técnico (s), com atribuições similares ao do Gerente, indicado previamente, com autonomia administrativa e financeira para o atendimento e distribuição de demandas

vinculadas à execução contratual.

Qualquer alteração durante a vigência do contrato deverá ser imediatamente comunicada à Contratada.

3.6.3 Caberá à Contratada obedecer às disposições abrigadas na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e nas Convenções Coletivas de Trabalho, assumindo total e exclusiva responsabilidade por qualquer ônus ou encargos relacionados com seus profissionais na prestação dos serviços objeto do contrato, sejam eles decorrentes da legislação trabalhista, social, previdenciária e/ou ambiental, incluídas as indenizações por acidentes, moléstias ou outras de natureza profissional e/ou ocupacional.

3.6.4 A Contratada deverá fornecer aos profissionais responsáveis pela execução uniformes completos, identificados mediante o uso permanente de crachá com foto, equipamentos de segurança e de proteção individual (E.P.I.) equipamentos de segurança e proteção coletiva (E.P.C), conforme o caso, zelando para que os mesmos sejam correta e continuamente utilizados.

3.6.5 A Contratada deverá substituir, sempre que exigido pela Contratante e independentemente de justificativa por parte desta, qualquer empregado cuja atuação, permanência e/ou comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à disciplina da repartição ou ao interesse do serviço público.

3.6.6 A Contratada deverá providenciar para que todos os profissionais envolvidos cumpram as normas internas relativas à segurança das dependências da Contratante. Adotar os critérios de segurança tanto para os profissionais quanto para a execução dos serviços em si.

3.6.7 Obedecer, na execução e desenvolvimento das atividades, às determinações da Lei nº 6.514, de 22 de dezembro de 1977, regulamentada pela Portaria nº 3.214, de 08 de junho de 1978, do Ministério do Trabalho, e suas alterações, além de normas e procedimentos internos do Contratante, relativos à engenharia de segurança, medicina e meio ambiente de trabalho, no que couber, em especial à NR 10 e NR35.

3.6.8 Adotar todas as diretrizes que se fizerem necessárias para minimizar a probabilidade de ocorrência de acidentes envolvendo pessoas, propriedades ou bens do Contratante, da Contratada ou de terceiros.

3.9 Ferramentas e equipamentos

3.9.1 É de responsabilidade da Contratada o fornecimento de todos os equipamentos adequados e que se façam necessários à perfeita execução dos serviços.

Não será aceita como justificativa, atrasos no cronograma pela falta de equipamentos adequados (ex. Escadas, andaimes para acesso aos forros, etc).

3.10 Horário de execução dos serviços

3.10.1 Os serviços poderão ser realizados diariamente das 8h às 20h, nos dias úteis e, mediante comunicação prévia à Fiscalização, a partir das 20h e nos finais de semana e feriados, para procedimentos de autorização de entrada.

A solicitação para trabalhar nos finais de semana e feriados deverá ser encaminhada à Fiscalização com antecedência mínima de 1 (um) dia útil, até às 17h.

3.11 Garantia dos serviços

3.11.1 A Contratada deverá manter a qualidade dos serviços prestados durante toda a vigência contratual, incluindo o período de assessoramento. Por se tratar de elaboração de pacote técnico não se aplica ao escopo assistência técnica.

4 – Requisitos da contratação

Sustentabilidade:

4.1 A Contratada deverá observar as boas práticas, técnica e ambientalmente recomendadas, quando da realização de serviços e/ou fornecimento de bens, que correrão sob sua inteira e exclusiva responsabilidade. Ainda, deverá prever como diretriz na elaboração do projeto, a utilização de materiais que tenham potencial reaproveitamento de seus componentes quando descartados.

4.2 Os materiais a serem empregados e os serviços a serem executados deverão obedecer rigorosamente:
a) Às disposições legais da União e do Estado de São Paulo onde serão prestados os serviços;
b) Às normas e especificações constantes do Aviso de Contratação Direta;
c) Às prescrições e recomendações dos fabricantes e materiais empregados;
d) Às Normas de Segurança em Edificações;
e) Às Normas, Portarias ou Resoluções do CONFEA;
f) Às Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE;
g) Às Normas e Regulamentações de Saúde e Meio Ambiente;
h) Às normas técnicas brasileiras elaboradas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e regulamentadas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO).
NBR 5.410 – Instalações elétricas de baixa tensão;
NBR 10.067 – Princípios gerais de representação em desenho técnico;
NBR 13570 – Instalações elétricas em locais de afluência de público - requisitos específicos;
NBR ISSO/CIE 8.995-1:2013 – Iluminação para ambientes de trabalho;
ABNT NBR IEC 60598 – segurança e requisitos construtivos das luminárias;
Instruções do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI;
Manual de Obras Públicas – Edificações – Práticas da SEAP;
Política Nacional de Resíduos Sólidos – Lei nº 12.305/2010.

4.3 As normas de segurança constantes deste Termo de Referência não desobrigam a Contratada do cumprimento de outras disposições legais, federais, estaduais e municipais pertinentes, sendo de sua inteira responsabilidade os processos, ações ou reclamações

movidas por pessoas físicas ou jurídicas em decorrência de negligência nas precauções exigidas no trabalho ou da utilização de materiais inadequados na execução dos serviços.

5 – Modelo de Execução do Objeto

Prazo de execução

5.1 O prazo de entrega do objeto é de até 75 (setenta e cinco) dias corridos, a contar do terceiro dia útil subsequente à emissão da Autorização de Compra, podendo ser prorrogado conforme legislação atinente.

Penalidades

5.2 O descumprimento de quaisquer das obrigações assumidas no instrumento contratual e fixadas neste Termo de Referência importará a aplicação das seguintes penalidades:

5.2.1 Advertência quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave; e,

5.2.2 Multa moratória:

	Requisitos	Penalidade
1	Atraso injustificado na execução de qualquer fase do cronograma	ensejará notificação formal do gestor/fiscal do contrato à Contratada com aplicação de multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento), calculado sobre o valor de cada fase do cronograma, calculada por dia de atraso
2	Atraso injustificado na execução de qualquer fase do cronograma por falta de equipamentos ou materiais (ex. Não dispor de andaimes ou escada para acesso ao forro)	ensejará notificação formal do gestor/fiscal do contrato à Contratada com aplicação de multa de mora de 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor da fase do cronograma, calculada por dia de atraso
3	Atraso na entrega de documentações solicitadas pela Administração, independentemente do tipo (como atraso na entrega de ART/RRTs, etc), em desconformidade ao estabelecido no Aviso de Contratação Direta	ensejará notificação formal da Contratante à Contratada com aplicação de multa de mora de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor do contrato, calculada por dia de atraso na entrega
4	Não comunicar à Contratante alteração no contrato social da Contratada ou mudança de endereço	ensejará notificação formal da Contratante à Contratada com aplicação de multa de mora de 0,2% (dois décimos por cento) sobre o valor do contrato, calculada por dia de atraso na comunicação
5	Não fornecer à Contratante telefone de contato ou e-mail válidos para comunicação com a Contratada	ensejará notificação formal da Contratante à Contratada com aplicação de multa de mora de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor do contrato, calculada por dia de atraso sem a comunicação
6	Não efetuar as alterações solicitadas no projeto no prazo estipulado	ensejará notificação formal da Contratante à Contratada com aplicação de multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor de cada fase, calculada por dia de atraso

7	Inexecução total	ensejará notificação formal da Contratante à Contratada com aplicação de multa de mora de 30% (trinta por cento) sobre o valor do contrato

5.2.3 Multa compensatória de 30% (trinta por cento) sobre o valor efetivado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do fornecedor, ainda que decorrente de obrigação acessória, salvo se esta puder ser individualizada, inclusive em relação aos seus custos.

5.2.4 Impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave.

5.2.5 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

5.2.6 As multas previstas e demais sanções legais são independentes.

5.2.7 A aplicação de multa poderá ser cumulada com as sanções previstas nos subitens 5.2.1., 5.2.4. e 5.2.5.

5.2.8 Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133/2021).

6 – Modelo de Gestão do Contrato

6.1 O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

6.2 A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133/2021, art. 117, caput).

6.2.1 O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados (Lei nº 14.133/2021, art. 117, §1º).

6.2.2 O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência (Lei nº 14.133/2021, art. 117, §2º).

6.3 A Contratada designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da prestação dos serviços, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto contratado.

6.4 A Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção do preposto da empresa, hipótese em que a Contratada designará outro para o exercício da atividade.

6.5 A Contratante poderá convocar preposto da Contratada para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

6.6 O contratado será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados (Lei nº 14.133/2021, art. 119).

6.7 O contratado será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão da execução do contrato, e não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante (Lei nº 14.133/2021, art. 120).

6.8 Somente o contratado será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato (Lei nº 14.133/2021, art. 121, caput).

6.8.1. A inadimplência do contratado em relação aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transferirá à Administração a responsabilidade pelo seu pagamento e não poderá onerar o objeto do contrato (Lei nº 14.133/2021, art. 121, §1º).

6.9 As comunicações entre a Contratante e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se, excepcionalmente, o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

6.10 Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, a Contratante poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

6.11 A execução do Contrato será acompanhada e fiscalizada por meio de uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, a qual anotará em registro próprio qualquer ocorrência havida que esteja em desacordo com os termos do Aviso de Contratação Direta, seus Anexos ou do instrumento contratual, determinando, em decorrência disto, o que for necessário à regularização das falhas observadas.

6.12 Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, a fiscalização do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a sua correção.

Obrigações Gerais da Contratada

6.13 A Contratada deverá facilitar a fiscalização procedida por órgãos federais, estaduais e municipais, entidades de classe, sindicatos, etc, no cumprimento de normas, leis e demais dispositivos pertinentes, cientificando a Contratante do resultado das inspeções e tomando de imediato todas as providências para corrigir eventuais falhas ou irregularidades encontradas. Serão de responsabilidade da Contratada quaisquer sanções aplicadas, no tocante aos serviços contratados.

6.14 A Contratada deverá executar o objeto, de acordo com as especificações constantes no Aviso de Contratação Direta, em consonância com a proposta apresentada e com a qualidade e especificações determinadas pela legislação em vigor.

6.15 A Contratada é responsável pela boa execução e eficiência na execução dos serviços;

6.16 A Contratada deverá apresentar, sempre que solicitado documentos que comprovem a procedência das peças e componentes fornecidos, sem qualquer ônus adicional;

6.17 A Contratada não poderá subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, o objeto do contrato;

6.18 A Contratada deverá manter, durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação e qualificações exigidas no procedimento;

6.19 A Contratada deverá manter endereço eletrônico (e-mail) e telefone válidos para fins de comunicação com a Contratante por todo o período de contratação, comunicando, imediatamente, o Contratante em caso de alteração;

6.20 A Contratada deverá comunicar previamente à Fiscalização e aos setores afetados, inclusive os de outros serviços contratados, sempre que for necessária a interrupção no funcionamento dos equipamentos;

6.21 A Contratada deverá isolar e sinalizar adequadamente as áreas afetadas pelos serviços, de modo a garantir a segurança dos profissionais responsáveis pela execução, usuários e terceiros (Ex. No caso de necessidade de acesso aos forros por meio de escadas ou andaimes).

6.22 A Contratada deverá encaminhar à Contratante a Anotações de Responsabilidade Técnica - ART referente ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei nº 6.496/77 e apresentá-las no prazo de até 10 (dez) dias corridos a contar da assinatura do ajuste, devendo ser recolhida em nome do(s) engenheiro(s) ou profissional(is) habilitado(s), indicado(s) como responsável(is) no contrato perante a Contratante.

6.23 A Contratada deverá orientar seus procedimentos de execução de serviços pelas regras e normas técnicas, fixadas por entidades especializadas e credenciadas ou reconhecidas como autoridades normativas.

6.23.1 Se por algum motivo a orientação acima não for aplicável, seus procedimentos de execução de serviços deverão se orientar pela boa técnica, compreendendo valores como economia de recursos, durabilidade das soluções aplicadas, segurança oferecida pelas soluções e adequação ao objeto pretendido pela Contratante.

6.24 Remover do Edifício e dar destinação, conforme orientação, a todo entulho e material imprestável resultante da prestação dos serviços contratados, excetuando-se os materiais recicláveis que deverão ser separados e acondicionados em sacos plásticos para depósito em

local determinado pela Fiscalização.

6.25 Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens.

6.26 Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato.

6.27 Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua Proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua Proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da contratação, exceto quando ocorrer alguns dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei 14.133 de 2021.

6.28 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança da Contratante.

Obrigações da Contratante

6.29 Comunicar a Contratada toda e quaisquer ocorrências relacionadas ao objeto.

6.30 Permitir o acesso da Contratada, aos locais para a execução dos serviços, respeitadas as normas que disciplinam a segurança do patrimônio e das pessoas.

6.31 Prestar informações e os esclarecimentos atinentes ao fornecimento que venham a ser solicitados pela Contratada.

6.32 Efetuar o pagamento da Contratada de acordo com a forma de pagamento estipulada no procedimento e no Contrato.

6.33 Promover o acompanhamento e a fiscalização do objeto, sob os aspectos qualitativo e quantitativo, anotando em registro próprio as falhas e solicitando as medidas corretivas.

6.34 Rejeitar, no todo ou em parte, o objeto entregue pela Contratada fora das especificações do contrato.

6.35 Observar para que durante a vigência do Contrato sejam cumpridas as obrigações assumidas pela Contratada, bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no procedimento.

6.36 Aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias.
6.37 Demais condições constantes do Aviso de Contratação Direta.

7 – Critérios de medição e pagamento

7.1 Os serviços serão aceitos se estiverem em acordo com as especificações do Termo de Referência ou possuírem especificações de qualidade superior.
7.2 Os serviços executados serão medidos e atestados conforme cronograma físico financeiro.
7.3 Após a atestação, será emitida a autorização de faturamento para a contratada.

Recebimento

7.4 O objeto do contrato será recebido por meio da comissão de fiscalização mencionada no item anterior, da seguinte forma:

I - Com a lavratura de Atestado de Execução de Serviço, a cada fase do cronograma físico financeiro, em até 03 (três) dias, verificado o pleno e fiel cumprimento a todas as disposições do Termo de Referência e da Proposta Comercial;
II - Com a lavratura de Termo de Recebimento Provisório, em até 03 (três) dias, após a lavratura do último Atestado de Execução de Serviço, desde que tenham sido observadas todas as disposições constantes do Termo de Referência e da Proposta Comercial;
III - Com a lavratura de Termo de Recebimento Definitivo, em até 03 (três) dias, decorrido o prazo de observação, fixado em 30 (trinta) dias, contado a partir da lavratura do Termo de Recebimento Provisório, desde que persista a qualidade dos serviços executados e sua conformidade com as exigências do Aviso de Contratação Direta ou contrato, especialmente as contidas no Termo de Referência e na Proposta Comercial.
7.5 Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser refeitos/substituídos no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a

contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

7.6 O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

7.7 No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, se houver parcela incontroversa, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, com a comunicação ao contratado para emissão de Nota Fiscal/Fatura no que pertine à parcela incontroversa, para efeito de liquidação e pagamento.

7.8 O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

7.9 O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

7.10 O requerimento de pagamento, bem como todos os demais documentos de cobrança, deverá ser enviado à fiscalização - Divisão de Manutenção da ALESP, localizado no subsolo do "Palácio 9 de Julho", sala S17 - telefone (11) 3886-6324 ou 3886-6342 ou 3886-6322, via correio eletrônico (dman@al.sp.gov.br), ou outro indicado, em arquivos com extensão .pdf, pesquisável.

Pagamento

7.11 O pagamento será efetuado mediante depósito bancário em conta corrente da Contratada, observadas as seguintes condições:

7.11.1 Apresentação de nota fiscal/fatura acompanhada:

a) do respectivo Atestado de Execução dos Serviços;

b) da certidão conjunta (negativa de débitos ou positiva com efeitos de negativa) de regularidade de contribuições previdenciárias, de tributos federais e da dívida ativa da União;

c) da certidão de regularidade em face do FGTS;

d) da certidão de regularidade em face de débitos trabalhistas, devidamente atualizadas;

7.11.2 Em 30 (trinta) dias, contados da data de apresentação da nota fiscal/fatura. Caso o dia de pagamento recaia em dia não útil, esse será efetuado no primeiro dia útil antecedente, sendo certo que, mesmo nesse caso, manter-se-á, na fatura, o dia de vencimento.

7.11.2.1 Para efeito da contagem do prazo de pagamento, será considerada como "data de apresentação da nota fiscal/fatura" a data final em que todos os documentos mencionados no subitem 7.11.1 forem entregues à ALESP.

7.11.3 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou instrumento de cobrança equivalente e demais documentos necessários para pagamento mensal à Contratada, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que a Contratada providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus à Contratante.

7.11.4 Nas operações internas (fornecedores e prestadores de serviços contribuintes do ICMS no Estado de São Paulo), deverá ser observado, quando da entrega do objeto contratado, a correta emissão da Nota Fiscal, nos termos do Decreto Estadual nº 48.034, de 19 de agosto de 2003.

7.11.5 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

7.11.6 Na hipótese de o pagamento não ocorrer dentro do prazo previsto no instrumento convocatório ou contratual e a contratada não ter concorrido para a perda do prazo, deverá ser feita a atualização monetária do valor devido, com utilização da UFESP (Unidade Fiscal do Estado de São Paulo) ou de outro índice que venha a substituí-lo, acrescido de juros moratórios na razão de 1% (um por cento) ao mês, calculados pro rata tempore, em relação ao atraso verificado.

7.11.7 Havendo atraso na execução será aplicado o disposto no subitem 5.2 deste Termo, sem prejuízo das demais sanções dispostas nas legislações que regem o presente procedimento.

8 – Forma e critérios de seleção do fornecedor e forma de fornecimento

O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de Dispensa de Licitação com disputa eletrônica, modo de disputa aberto, com adoção do critério de julgamento pelo Menor Preço Global, nos termos do Art. 75, I da Lei nº 14.133/2021 c.c Decreto 68.304/2024.

8.1 Da Proposta Comercial

8.1.1 A Proposta Comercial (modelo em anexo) deverá contemplar todos os recursos para o adimplemento de todos os serviços contemplados neste Termo.

8.1.2 Os serviços serão executados em regime de empreitada por preço global e empreitada por preço unitário devendo atender a todos os serviços definidos no Aviso de Contratação Direta.

8.1.3 Nenhum pagamento adicional será efetuado em contraprestação ao objeto deste Termo, de forma que deverão ser computados no valor global da proposta todos os custos necessários à perfeita e completa execução dos serviços, não cabendo futura cobrança por supostos serviços.

8.2 Da Habilitação

8.2.1 Para fins de Habilitação, a participante deverá apresentar a seguinte documentação:

8.2.1.1 Habilitação jurídica: aquela constante do Aviso de Contratação Direta.

8.2.1.2 Habilitação fiscal, social e trabalhista: aquela constante do Aviso de Contratação Direta.

8.2.1.3 Qualificação Econômico-Financeira: aquela constante do Aviso de Contratação Direta.

8.2.1.4 Qualificação Técnica Operacional: A comprovação técnica operacional se dará mediante a apresentação do registro de pessoa jurídica junto ao conselho regional respectivo somado a um ou mais atestado(s) e/ou declaração(ões) de capacidade técnica, expedido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove(m) ter a participante executado ou estar executando serviços de mesma natureza, compreendendo elaboração de estudo técnicos, projeto básico e projeto executivo para solução de sistema luminotécnico, parcela de maior relevância ou valor significativo do objeto do procedimento, atendendo ao estipulado no §1º e §2º, do art. 67, da Lei Federal n.º 14.133/2021.

8.2.1.4.1 Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial da empresa participante.

8.2.1.4.2 O participante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

8.3 Da Contratação

8.3.1 Além dos demais documentos solicitados no Aviso de Contratação Direta, deverá ainda a adjudicatária exibir, no ato da assinatura do contrato ou do instrumento hábil equivalente (Autorização de Compra ou Ordem de Execução de Serviço), como condição para a sua celebração:

8.3.1.1 Qualificação Técnico Profissional: A participante deverá comprovar vínculo com profissionais de nível superior, habilitado como Engenheiro Eletricista, conforme Decisão Plenária do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea) nº 0422/2018, de 12 de março de 2018, sem prejuízo de qualquer outro com qualificação devidamente comprovada, que deverá ser indicado pela Contratada como responsável técnico, devendo este apresentar Certidão de Registro, dentro do prazo de validade e que comprove situação regular.

a.1) Ainda neste, deverá comprovar, mediante a apresentação de Atestado, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome do(s) responsável(is) técnico(s)

mencionado(s) no subitem 8.3.1.1, acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico (CAT), devidamente registrada no CREA, sua capacitação técnica em elaboração de projeto técnico de mesma natureza (sistemas de iluminação)**.**

a.2) A comprovação do vínculo profissional com a participante poderá dar-se mediante contrato social, registro na carteira profissional, ficha de empregado ou contrato de trabalho, sendo possível a contratação de profissional autônomo que preencha os requisitos e se responsabilize tecnicamente pela execução dos serviços.

9 – Estimativas do valor da contratação

9.1 O valor estimado da contratação consta da Planilha de Preços disposta no Aviso de Contratação Direta.

9.2 Em atendimento ao disposto no art.18, inciso XI, da Lei Federal n.º 14.133/2021, informamos que o orçamento do procedimento, constante da Planilha de Preços (Orçamento Estimativo), não tem caráter sigiloso, sendo divulgado junto com o Aviso de Contratação Direta.

item	Unid	Descrição	Valor total máximo
1	serviço	Contratação, sob regime de empreitada por preço global, de empresa especializada para elaboração de projeto técnico de ambientação luminotécnica (estudo técnico, projeto básico, planilha orçamentária, cronogramas e projeto executivo) visando adequação da iluminação do plenário JK, conforme especificações (qualitativas e quantitativas) descritas no corpo deste Termo de Referência.	R$

9.4 Cronograma físico financeiro

Fases	Empreitada preço global				
	30		30	15	Preço Unitário
	Estudo Técnico	P. Básico	P. Executivo	Entrega/ Análise Final	
Estudo Técnico/ Projeto Básico					R$
Projeto Executivo					R$
Entrega / Análise Final					R$
Desembolso	40%		40%	20%	R$

10 – Adequação Orçamentária

As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento da Alesp.

11 - Fluxograma exemplificativo do sistema de iluminação

